

N.H.D. 08/10/25
201 28/08/25

REBUTTAL TO BUILDER'S FALSE CLAIMS

BEFORE THE UTTAR PRADESH REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY, GAUTAM
BUDDHA NAGAR- Complaint No. NCR144/10/62470/2020

To, ADJ Bench Neeraj-Vohra
The Secretary,
Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA),
H-169, Sector Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.

Subject: Rebuttal to Builder's False Claims – Complaint No. NCR144/10/62470/2020

Respected Sir/Madam,

I, Neeraj Vohra, Complainant, submit this concise rebuttal to the false claims made by M/s Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd. (the "Builder") in response to RERA's binding order dated 09.07.2025, which directed the Builder to deliver possession of unit F1103 by 08.10.2025.

I. BUILDER'S FALSE CLAIMS: LEGAL REBUTTAL

- **False Claim of Unit Cancellation:**
 - **Builder's Statement:**
 - "That in light of the complainant's continued default and non-compliance, the promoter has lawfully cancelled the allotment of the unit vide letter dated 12.06.2024."
 - **Factual & Legal Rebuttal:**
 - **No valid cancellation under RERA:** Section 18(1) mandates promoter liability for delay, not allottee liability. As held in *M/s Golden Square Realtors Pvt. Ltd. v. Satish Kumar* (UP RERA Case No. NCR123/05/54321/2022):
 - "The promoter cannot cancel the allotment unilaterally by sending demand letters. Any such cancellation is null and void unless approved by RERA."
 - **No Dues Certificate dated 28.05.2017** (Annexure-A) explicitly states.
 - "This is to inform you that you have completed your outstanding amount till date against your booked flat F-1103 in La Galaxia project and not having any due amount till date."
- **False Claim of Outstanding Dues**
 - **Builder's Statement:**

Neeraj-Vohra

- " Reference to our repeated requests reminders... vide letter 31.01.20, 01.03.2024, 15.04.2024 and 16.05.2024 for payment of an outstanding demand of dues..."
- **Factual & Legal Rebuttal:**
 - Only one demand letter received (01.02.2024), as evidenced by my email response dated 11.02.2024.
 - "Thanks for sending demand letter, waiting since last 10 years, received letter on 01/Feb so due date can't be 31/Jan."
 - **No proof of delivery** for other alleged demands - **violates Rule 7(3) of UP RERA Rules, 2017**. which mandates service through registered post with acknowledgment due to the current address.
 - **Critical Fact:** During the relevant period (2020-2024), I was not **residing at the registered address**. The builder failed to update my contact information.
 - **No Dues Certificate (Annexure-A)** confirms no outstanding dues as of 28.05.2017, directly contradicting the builder's claim.
 - As established in *Consumer Complaint No. 347 of 2914 (S. Talwar and 2 Ors Vs. Unitech Ltd.)*
 - *Mere allegation of sending demand letters without proof of delivery cannot form the basis for cancellation of allotment under RERA."*
- **False Claim of Project Completion**
 - **Builder's Statement:**
 - "The entire scheme of the RERA is required to be kept in mind... The buildings have to be completed..."
 - **Factual & Legal Rebuttal:**
 - **Completion ≠ Possession: Under Section 2(zg) of RERA**, "possession" means **physical handover** of the unit with all necessary certificates (OC, NOCs). The builder has **not delivered physical possession** of F1103 as mandated by RERA order.
 - **UPSIC Defaulter Status (Annexure-B)** proves builder ineligible for NOC under UPSIC Regulation 12(3), directly contradicting their claim of "final stages of obtaining all necessary NOCs"
 - **UPSIC NOC Register** confirms no application filed by builder between 01.01.2025-10.10.2025.
- **CRITICAL LEGAL VIOLATIONS BY BUILDER**
 - **False Representation Before RERA:**
 - Builder falsely claimed to have "applied for NOC from UPSIC" despite being a verified defaulter (Annexure-B).

- This constitutes contempt of RERA under Section 38 (RERA has powers similar to civil court).
- **Violation of Rule 24**
 - Builder deliberately **misrepresented facts** to delay proceedings - violates Rule 24's mandate for truthful disclosure.
 - The builder's claim of "repeated demand letters" is contradicted by email evidence showing only one demand received.
- **RELIEF SOUGHT**
 - **Declaration of Invalid Cancellation:**
 - Declare alleged "cancellation" of unit F1103 null and void as it violates RERA provisions.
 - **Immediate Possession:**
 - Direct Builder to hand over physical possession of F1103
 - **Updated Recovery Certificate:**
 - Principal: ₹14,53,215.78
 - Interest @10% p.a. from 17.03.2023 to 18.10.2025: ₹3,62,579.20
 - Total: ₹18,15,794.98 (as per RERA Order dated 12.10.2021).
 - **Penalties for False Representation:**
 - ₹18.5 crores (10% of project cost) under Section 35 (Project ID: UPRERAPRJ6050, Total Cost: ₹185 crores)
 - ₹1,85,000 per day penalty from 09.10.2025 until possession is delivered (0.1% of project cost per day)
- **CONCLUSION**
 - The Builder's response contains deliberate **falsehoods** designed to circumvent RERA's binding order dated 09.07.2025. As established by documentary evidence:
 - **No valid cancellation occurred** - No Dues certificate confirms payment
 - **No outstanding dues exist** - Contradicted by builder's own documentation
 - **Project not completed** - Builder is UPSIC defaulter ineligible for NOC
 - **False NOC claim** - Proven by UPSIC records showing no application filed

Yours faithfully,

Neeraj Vohra

Complainant

Contact: 9871037773

Complaint No.: NCR144/ 10/62470/2020

Enclosures:

No Dues Certificate (28.05.2017)

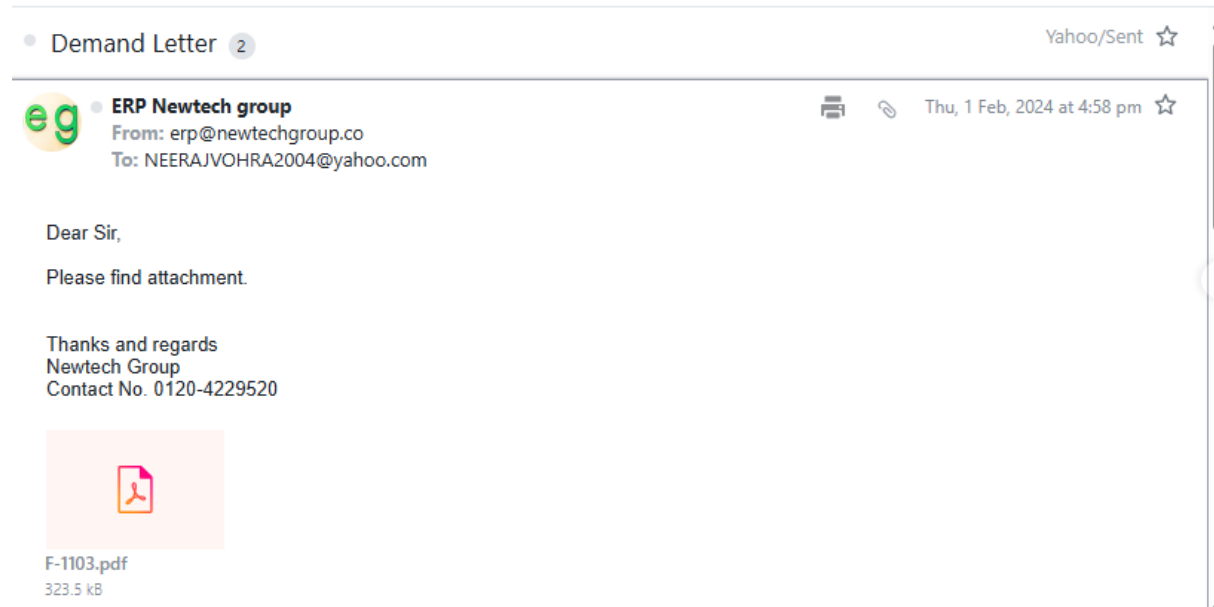
UPSIC Defaulter (Navbharat Times 30/06/2025/ Times Of India 13/05/2025)

RERA Order dated 09.07.2025

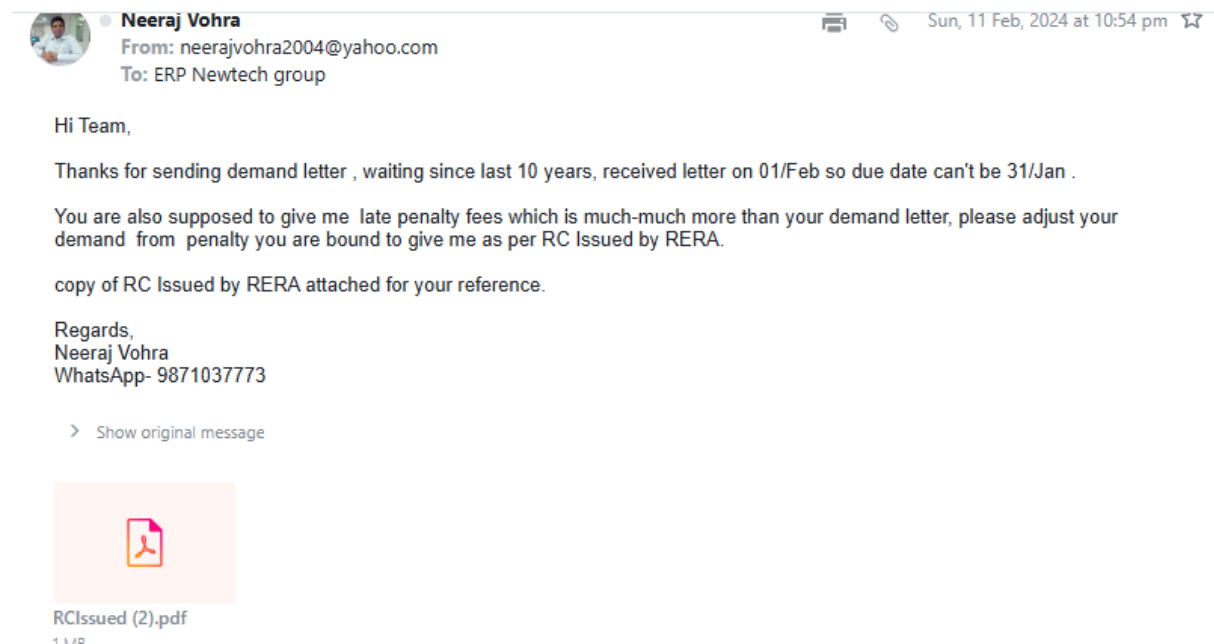
Email correspondence (01.02.2024-11.02.2024)

Email correspondence (01.02.2024-11.02.2024)

Demand Letter email : Received On 01/02/2024 (RC Issued on 17/03/2024)



Response Mail: on 11/02/2024 (ask to adjust with RC amount)



Neeraj Vohra

From: Neeraj Vohra <neerajvohra2004@yahoo.com>
Sent: 06 November 2019 14:14
To: Neeraj Vohra
Subject: Fw: Regading outstanding amount till date against your booked flat F-1103 in La Galaxia project

----- Forwarded message -----

From: "joni@newtechgroup.co" <joni@newtechgroup.co>
To: "neerajvohra2004@yahoo.com" <neerajvohra2004@yahoo.com>
Sent: Sunday, 28 May, 2017, 05:48:11 pm IST
Subject: Regading outstanding amount till date against your booked flat F-1103 in La Galaxia project

Respected Sir,

This is inform you that you have done completed your outstanding amount till date against your booked flat F-1103 in La Galaxia project and not having any due amount till date. Next demand will be raised on top floor casting.

Thanks & Regards
Joni Chauhan
Newtech La Galaxia
9650109062

UPSIC Defaulter:

Navbharat Times (30/06/2025)

नोएडा

नवभारत टाइम्स | नोएडा | सोमवार, 30 जून 2025 | 2

फटाफट खबरें

ल्टर सिटी-2 के अध्यक्ष बने विशाल

पूर्ववर्ती लालपुर सिटी-2 सेक्टर में विकास को त्वरित करने के लिए, नोएडा विकास प्राधिकरण (एनडीए) ने लालपुर सिटी-2 के अध्यक्ष के रूप में विशाल को नियुक्त किया है।

मैं हुई नृत्य कथक वर्कशॉप

नमो किराट नृत्य कथक वर्कशॉप आयोजन का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में नृत्य कथक के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास किया गया।

'इनाइट' का हुआ समापन

नगर-62 निवासी UPID नोएडा के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को त्वरित करने के लिए 'इनाइट' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का समापन

नोएडा विकास प्राधिकरण (एनडीए) ने लालपुर सिटी-2 के अध्यक्ष के रूप में विशाल को नियुक्त किया है।

रुपये जमा नहीं कर रहे बिल्डर, हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी

खुले हुए फ्लैट को दिखाया सील, कमिटी पर सवाल

नोएडा विकास प्राधिकरण (एनडीए) ने बिल्डरों को रुकते हुए फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है। हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है।

कई बिल्डरों के ऊपर लीजडीड का बकाया

नोएडा विकास प्राधिकरण (एनडीए) ने बिल्डरों को रुकते हुए फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है। हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है।

सेक्टर-30 में NBT के संवाद कार्यक्रम में लोगों ने साझा की समस्याएं

पुराना इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रहा है बिजली, पानी व सीवर की समस्या

नोएडा विकास प्राधिकरण (एनडीए) ने बिल्डरों को रुकते हुए फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है। हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है।

गौड़ सिटी-1 के बेसमेंट में लीकेज से दिक्कत

नोएडा विकास प्राधिकरण (एनडीए) ने बिल्डरों को रुकते हुए फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है। हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी है।

Times Of India (13/05/2025)

8,000 flat registries in 9 Gr Noida projects stuck over Rs 400cr dues, seesaw over FAR | Noida News - Times of India

8k flat registries in 9 projects stuck over ₹400cr dues, seesaw over FAR

No Consensus In UPSIDA Over Revised FAR For 10 Years Delays Completion Certs

Aditya.Dev@timesofindia.com

Noida: Over 8,000 buyers who invested in nine group housing projects under Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) in Greater Noida continue to wait for the registration of their properties over dues exceeding Rs 400 crore, incomplete towers, legal hurdles and an impasse over Floor Area Ratio (FAR).

While land parcels for the projects were allotted between 2007 and 2011 when Greater Noida offered a 2.75 FAR, developers redrew maps and got them vetted by UPSIDA again after FAR was increased to 3.5 in 2013.

FAR is a ratio of the area which a building can be built on to the area of the plot.

4 PROJECTS STALLED

Project	Dues	Number of Flats
Migsun Green Mansion	Nil	553 (registration process on)
E Homes	₹1.4 cr	490 (registration of 119 pending)
Shivam Homes	₹44 lakh	424 (CC pending)
La Galaxia	₹8.5 cr	525 (2 of 7 towers incomplete)
Venetia Heights	₹12 cr	485 (241 delivered)
Golf Foreste	₹91.7 cr*	3,102 (partial CC for 1,988 villas)
Ek Dant	₹24 cr	502 (construction halted, project in NCLT)
JVK Developers	₹88 cr	1,098 (no construction, project in NCLT)
Ansai Housing & Construction Ltd	₹43.3 lakh	850 planned (site vacant, no lease deed)
Divine Conbuild Pvt Ltd	₹37 cr	Not specified (12-acre plot undeveloped)

*Under award, ₹769cr total without award

crore without it. Around 2,390 families reside on-site, while the Authority has filed a writ petition challenging the arbitrator's ruling, pending before the Allahabad High Court.

Four projects remain entirely stalled. These are Ek Dant by Alpine Realtech Ltd, where 502 buyers are affected, and JVK Developers' project affecting nearly 1,100. Both projects are under NCLT.

No construction has started on a five-acre plot allotted to Ansai Housing & Construction Ltd with an FAR of 2.75, and an additional purchasable 0.75 remains. UPSIDA is considering cancelling the allotment over non-compliance. Another 12-acre plot, allotted to Divine Conbuild Pvt Ltd, remains undeveloped.

NOC not applied for F Block



उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर।

सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी,

कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38/40/63 सपठित नियम-24

16-शिकायत संख्या:-NCR144/10/62470/2020

नीरज वोहरा

बनाम

न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

आदेश-पत्र

दिनांक: 09.07.2025

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के. झा उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 09.10.2024, 28.01.2025 एवं 17.04.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ-01ए द्वारा पारित आदेश 12.10.2021 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है और न ही ओ.सी./सी.सी. की प्रति विपक्षी द्वारा रेरा पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 12.10.2021 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के अन्तर्गत अर्थदण्ड/पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-01ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय



से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड/पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 15 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-21 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री करायी जायेगी पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।


आर. पी. सिंह

(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण